

0020099-45.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... na investigação.

Nesse sentido: "Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Preliminares de inépcia da denúncia e nulidade do processo por cerceamento de defesa rejeitadas. Recursos defensivos postulando a absolvição por insuficiência de provas. Autoria e materialidade comprovadas apenas em relação à ré Lusineide. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0020099-45.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0020099-45.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 35/2017 - 14º Distrito Policial - Pinheiros

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO RODRIGUES CORDEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

VISTOS.

DIEGO RODRIGUES CORDEIRO, qualificado no autos, juntamente com MICHAEL ALVES DA SILVA e FRANCISCO THIAGO BARROS DA SILVA - sentença proferida às págs. 29/292 -, foram denunciados e estão sendo processados, como incursos nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso I e II, do Código Penal, porque no dia 29 de outubro de 2016, por volta das 01h30, Praça Cel. Custódio Fernandes Pinheiros, 01, nesta Cidade e Comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça, subtraíram para proveito comum: a-) o veículo I/MMc Lancer, de placa FJD-4448, um aparelho celular Samsung Galaxy Note, um relógio de pulso da marca Chilli Beans, pertencentes a Wagner Aquino de Abreu;

b) o aparelho celular Samsung Y Duo, uma bolsa contendo quantia em dinheiro, um cartão bancário do Banco Bradesco e os documentos pessoais pertencentes a Beatriz

Valles Fernandes.

Recebida a denúncia (págs. 150/151), os corréus foram citados (págs. 191 e 209) e ofereceram respostas escritas à acusação (pág. 213 e 217), subscritas por Defensora Pública nomeada nos autos.

O acusado DIEGO não foi encontrado nos endereços que constam dos autos, o que motivou a citação por edital, nos termos do que estabelece o artigo 366 do Código de Processo Penal, suspendendo-se o feito em seguida, nos termos do que estabelece o artigo 366 do Código de Processo Penal (págs. 246/247).

A ação penal seguiu seu curso regular com relação aos corréus MICHAEL ALVES DA SILVA e FRANCISCO THIAGO BARROS DA SILVA, com a inquirição de testemunhas e interrogatórios.

Encerrada a instrução probatória, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que requereram a improcedência da presente ação penal, e sustentaram, em síntese, precariedade probatória.

Proferida sentença, os corréus foram absolvidos, por força do que estabelece o artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (págs. 290/292), com determinação de abertura de vista às partes para manifestação com relação ao acusado. Sobreveio requerimento formulado pela Douta Defesa, no sentido de aplicação do que estabelece o artigo 580 do Código de Processo Penal, que contou com a concordância do Ministério Público.

É o relatório.

D E C I D O.

Acolho as r. manifestações oferecidas pelas partes.

Tendo em vista o mérito do julgado com relação aos corréus, é o caso de se estender referida decisão ao denunciado DIEGO, por força do que estabelece o artigo 580 do Código de Processo Penal, que é aqui aplicado por analogia.

Com efeito, em que pese os elementos de convicção amealhados na fase de inquérito policial, suficientes a autorizar o oferecimento e recebimento da denúncia, ao final da instrução criminal não restou bem delineada a responsabilidade dos acusados pelo roubo aqui tratado.

O denunciado DIEGO não prestou qualquer versão a respeito da acusação que lhe foi imputada, uma vez que foi qualificado de forma indireta na fase policial e, em Juízo, se fez revel.

As vítimas, inquiridas na audiência realizada em 21 de fevereiro passado, apresentaram esclarecimentos detalhados a respeito da dinâmica do roubo a que foram submetidas, mas declararam que não poderiam reconhecer os responsáveis.

Informaram, inclusive, que os reconhecimentos fotográficos que formalizaram em solo policial, dos três acusados, não foram seguros, já que tiveram dúvidas naquela oportunidade.

B.V.F. afirmou, inclusive, que o crime ocorreu no período noturno, e que não teve uma boa visão da fisionomia dos autores.

Por fim, nenhum objeto relacionado ao roubo foi localizado em poder dos réus.

Assim, a prova produzida revelou-se extremamente precária com relação a todos os réus, e não autoriza a procedência da ação, uma vez que limitada aos reconhecimentos fotográficos formalizados pelos ofendidos na fase policial (págs. 15/16, 18/19, 21 e 22), e que sequer ratificados em Juízo.

E, como cediço, nos termos do que prescreve o artigo 155 do Código de Processo Penal, é inviável lastrear uma condenação com base apenas nos elementos colhidos na investigação.

Nesse sentido: “Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Preliminares de inépcia da denúncia e nulidade do processo por cerceamento de defesa rejeitadas. Recursos defensivos postulando a absolvição por insuficiência de provas. Autoria e materialidade comprovadas apenas em relação à ré Lusineide. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação da acusada, nos moldes em que proferida. Fragilidade do conjunto probatório em relação ao réu Willian. Prova baseada somente nos elementos colhidos na fase inquisitorial, o que se mostra insuficiente para sustentar a prolação do decreto condenatório. Inteligência do art. 155 do CPP. Absolvição decretada. Comprovação de violência física contra uma vítima por ocasião da subtração. Impossibilidade de desclassificação da conduta

para o crime de furto. Ré Lusineide reincidente. Crime cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade. Penas bem dosadas pela incidência de duas circunstâncias agravantes. Regime inicial fechado mantido. Recurso do réu Willian provido. Recurso da ré Lusineide não provido" (TJSP; Apelação 0007783-24.2009.8.26.0650; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Valinhos - 2ª Vara; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data de Registro: 17/12/2018).

Logo, diante da precariedade da prova produzida, a dúvida formada fica resolvida pela solução absolutória.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra DIEGO RODRIGUES CORDEIRO, R.G. nº 42.467.471, e o absolvo da imputação do artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II, do Código Penal, fazendo-o com fundamento no artigo 386, VII, e artigo 580 - que aplico por analogia -, ambos do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de setembro de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA